คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๑๑๔/๒๕๖๙

นาย ก โจทก์

บริษัท อ จำกัด จำเลย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

เรื่อง จำเลยเลิกจ้างโจทก์ เพราะเหตุประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจต้องปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม แต่จำเลยไม่ได้ขาดทุนถึงขนาดที่จะต้องหยุดประกอบกิจการหรือดำเนินกิจการต่อไม่ได้ ส่วนตำแหน่งงานใหม่ที่จำเลยเสนอให้โจทก์นั้นเกี่ยวข้องกับภาษีขาเข้าและขาออก โจทก์เห็นว่าตนเองไม่ถนัดและไม่มีความชำนาญมาก่อน จึงไม่ยอมรับ จำเลยไม่ได้พิจารณาข้อเสนอของโจทก์เกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ที่เหมาะสม แต่กลับเลิกจ้างโจทก์ การเลิกจ้างโจทก์จึงยังไม่มีเหตุผลอันสมควรเพียงพอ จึงเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งสุดท้ายเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงิน ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๕๗,๕๐๙ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกก่อนวันสิ้นเดือน ๑ วัน วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ โดยให้มีผลเป็นการเลิกจ้างในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ อ้างว่ามีความจำเป็นต้องยุบศูนย์บริการร่วมในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย โดยจะเปลี่ยนไปใช้บริการจากศูนย์บริการร่วมในประเทศอินเดียแทน ซึ่งมีโจทก์เป็นพนักงานที่ทำงานในหน่วยงานดังกล่าวในประเทศไทย การเลิกจ้างโจทก์นั้นเป็นการเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุผลและไม่มีความจำเป็น เนื่องจากลักษณะงานดังกล่าวยังคงต้องเกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารในประเทศไทย ซึ่งจะต้องให้คนไทยเป็นผู้ประสาน ติดต่อสื่อสารกับพนักงานธนาคารตลอดจนเจ้าหน้าที่การเงินของธนาคาร โจทก์ปฏิบัติงานกับจำเลยด้วยดีเสมอมา ไม่เคยทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยที่โจทก์ไม่ได้กระทำความผิดและไม่มีเหตุอื่นใดที่จะเลิกจ้างได้ตามกฎหมาย จึงเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ตกงาน ขาดรายได้ประจำ ครอบครัวได้รับความลำบากเดือดร้อน และโจทก์มีอายุมากแล้ว เป็นการยากที่จะหางานใหม่ได้ ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๘๔๙,๐๒๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยมีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับการจัดหา ซื้อ นำเข้า ผลิต และประกอบอะไหล่ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ และส่วนประกอบต่าง ๆ ของยานยนต์ รวมถึงขาย จัดจำหน่าย และส่งออกสินค้าดังกล่าว โจทก์เริ่มทำงานกับจำเลยเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตำแหน่งสุดท้ายเป็น SCC Treasury Analyst (นักวิเคราะห์ด้านการเงิน) ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๕๗,๕๐๙ บาท มีกำหนดการจ่ายทุกก่อนวันสิ้นเดือน ๑ วัน สาเหตุที่จำเลยต้องเลิกจ้างโจทก์นั้น สืบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างสูงทำให้จำเลยต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ และยุบหน่วยงานบางส่วนลง การทำงานของโจทก์นั้นเป็นหน่วยงาน Share Service Center หรือศูนย์บริการร่วม

ที่มีอยู่ในหลายประเทศ ซึ่งหน้าที่ของโจทก์เป็นงานการสนับสนุนและมีความซ้ำซ้อนสามารถยุบรวมกับหน่วยงานที่อยู่ในประเทศอินเดีย และสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า จำเลยจึงต้องยุบตำแหน่งงานของโจทก์ จำเลยเสนอให้โจทก์ย้ายไปปฏิบัติงานในส่วนอื่นซึ่งโจทก์ยังคงสามารถทำได้ แต่โจทก์กลับปฏิเสธและไม่รับมอบงานดังกล่าว จำเลยจึงมีความจำเป็นต้องเลิกจ้างโจทก์ตามหนังสือเลิกจ้างลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ในการเลิกจ้างโจทก์นั้นจำเลยจ่ายค่าชดเชย ๑๐ เดือน ๕๗๕,๐๙๐ บาท เงินช่วยเหลือพิเศษ ๑ เดือน ๕๗,๕๐๙ บาท ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีคงเหลือ ๑๑,๒๕๒.๕๙ บาท เงินสะสมและเงินสมทบจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานอีกจำนวนหนึ่ง การเลิกจ้างโจทก์จึงมีเหตุผลอันสมควรและชอบด้วยกฎหมายแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ค่าเสียหายตามฟ้องสูงเกินความเป็นจริง โจทก์ไม่ได้เสียหายตามฟ้อง ค่าเสียหายดังกล่าวจึงเป็นการเรียกร้องโดยไม่มีหลักฐานและเป็นการเรียกตามอำเภอใจของโจทก์ ทั้งภาระค่าใช้จ่ายที่โจทก์เรียกร้องมาก็เป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของโจทก์ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจำเลย จำเลยมอบหมายงานในตำแหน่งใหม่ให้ ซึ่งจะทำให้โจทก์ยังคงมีรายได้ต่อไป แต่โจทก์กลับปฏิเสธและทำให้ไม่มีรายได้หลังถูกเลิกจ้างดังนี้ จึงไม่ใช่ความผิดของจำเลย จำเลยไม่จำต้องรับผิดต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๓๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี หรือดอกเบี้ยอัตราใหม่ที่ปรับเปลี่ยนตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ตามที่โจทก์ขอ นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า จำเลยเพียงแต่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจจนต้องแก้ไขปัญหาด้วยการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม จำเลยยังไม่ได้ขาดทุนถึงขนาดหยุดประกอบกิจการหรือดำเนินกิจการต่อไม่ได้ ส่วนตำแหน่งงานใหม่ที่จำเลยเสนอให้โจทก์นั้นเกี่ยวข้องกับภาษีขาเข้าและขาออก โจทก์เห็นว่าตนเองไม่ถนัดและไม่มีความชำนาญมาก่อนจึงไม่ยอมรับ จำเลยไม่ได้พิจารณาข้อเสนอของโจทก์เกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ที่เหมาะสม แต่กลับเลิกจ้างโจทก์ การเลิกจ้างโจทก์ยังไม่มีเหตุผลอันสมควรเพียงพอ จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม อุทธรณ์ของจำเลยเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ อันเป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้
